பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம். பங்குகளின் முகமதிப்பை முழுவதுமாக செலுத்திவிட்டால் பொறுப்பு ஏதும் இல்லை.

பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம் என்பது இரண்டு முக்கியத் தன்மைகளைக் கொண்டது. அவை பின்வருமாறு:

- உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு என்பது பங்குகளின் மீதான செலுத்தப்படாத தொகை அளவிற்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார்.
- பொறுப்பு என்பது நிறுமத்தின் வாழ்நாளில் அல்லது நிறுமம் கலைக்கப்படும்பொழுது செலுத்தப்படவேண்டும்.

ஆ. பொறுப்புறுதியால் வரையறை செய்யப்பட்ட நிறுமங்கள்

பொறுப்புறுதி நிறுமக் கலைப்பிற்குள்ளாகும் பொழுது, அதன் கடன்களைத் தீர்க்கப் போதுமான சொத்துகள் இல்லா நிலையில் தானே முன் வந்து தருவதாக அமைப்பு முறையேட்டில் உறுதி அளித்திருந்த தொகை அளவிற்கு மட்டுமே பங்குநர்களிடமிருந்து பற்றாக்குறையைத் திரட்ட முடியும். இவ்வகை நிறுமங்கள் கலை, வணிகம், அறிவியல், மதம், அறக்கொடை அல்லது ஏதாவதொரு நன்மை பயக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டு வளர்ந்த நிறுமங்களாகும். இவ்வகை நிறுமங்கள் தனி நிறுமங்களாகவோ அல்லது பொது நிறுமங்களாகவோ இருக்கலாம்.

இ. வரையறாப் பொறுப்புடைய நிறுமங்கள்

வரையறாப் பொறுப்புடைய நிறுமங்கள் என்பது அதன் அமைப்பு முறையேட்டில் உறுப்பினர்களில் பொறுப்பு வரையறுக்கப்படாதது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அதாவது அதன் உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்படாதது. உறுப்பினர்களின் சொந்தச் சொத்துகளைக் கொண்டு நிறுமத்தின் பொறுப்புகளைத் தீர்ப்பதாகும். நிறுமங்கள் தனித்த சட்டஉருத் தன்மை பெற்றிருப்பதால், நேரடியாகக் கடனீந்தோர் அதன் உறுப்பினர்கள் மீது வழக்குத் தொடுக்க இயலாது. கடனீந்தோர் நிறுமத்தைக் கலைக்கக் கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தால், நீதிமன்றம் கலைப்பாளர் ஒருவரை நியமித்து அவர் மூலம் உறுப்பினர்களின் தனிச் சொத்துக்களிலிருந்து எடுத்து கடன்களைத் தீர்க்கலாம்.

4. கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில்

அ. அரசு நிறுமங்கள்

பொதுத்துறை நிறுவனங்களை 1956ஆம் ஆண்டு இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின் கீழ்ப் பதிவு செய்தால் அது அரசு நிறுமம் எனப்படும். இவ்வகை நிறுமங்கள் மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகளுக்குச் சொந்தமானது.

1956 ஆம் ஆண்டு இந்திய நிறுமச்சட்டம் பிரிவு 617, அரசு நிறுமங்கள் என்பது 51%க்கு மேலாக (செலுத்தப்பட்ட மூலதனம்)

1. மத்திய அரசு
2. மாநில அரசு அல்லது மாநில அரசுகள்
3. பகுதி மத்திய அரசு மற்றும் பகுதி ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநில அரசுகள் வைத்திருந்தால் அவற்றையே அரசு நிறுமங்கள் என்று அழைக்கப்படும்

அரசு நிறுமத்தின் துணை நிறுமமும் அரசு நிறுமம் என்று அழைக்கப்படும். இவ்வகை நிறுமங்கள் தனி நிறுமங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டாலும் அதன் மேலாண்மையும் கட்டுப்பாடும் அரசிடமே இருக்கும். இவ்வகை நிறுமங்களின் பங்குதாரர்களாகத் தனியாரும் அரசும் இருப்பர். சில நேரங்களில் கலப்பு உரிமை நிறுமம் என்று அழைக்கப்படலாம். SAIL, IOC, ONGC, BHEL போன்ற நிறுவனங்கள் இதற்கு உதாரணங்களாகும்.

ஆ. பிடிப்பு நிறுமங்கள்

பிரிவு 2 (87) பிடிப்பு நிறுமம் என்பது மற்றொரு நிறுமத்தின்

1. பெரும்பாண்மை இயக்குநர்களை நியமிக்கவும் அல்லது நீக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருக்கும் நிறுமம்,
2. நிறுமத்தின் மொத்தப் பங்கு முதலில் 50 விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான பங்குகளை வைத்திருக்கும் நிறுமம்.

அந்நிறுமம் பிடிப்பு நிறுமம் எனப்படும். அது கட்டுப்படுத்தும் நிறுமம், துணை நிறுமம் எனப்படும். ஒரு பிடிப்பு நிறுமம் எத்தனை துணை நிறுமங்களை வேண்டுமானாலும் நிர்வகிக்கலாம்.

இ. துணை நிறுமங்கள்

துணை நிறுமம் என்பது

(i) அந்நிறுமத்தின் மொத்த பங்கு முதலில் 50 விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமான பங்குகளை மற்றொரு நிறுமம் வைத்திருந்தாலும்,

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 54 12/16/2022 7:24:26 PM